

Договор КМВ-1/ЩЕЭ250426 с использованием приложения «101» для мобильных устройств

Дата подписания 03.05.2026

Место подписания г. Москва

Заказчик **Щемелёв Евгений Эдуардович**

Подрядчик **Индивидуальный предприниматель Колесник Максим Вик-
торович**

совместно именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные и отделочные работы (далее – работы) на объекте Заказчика, от имени, за счёт и в интересах Заказчика приобрести материалы, необходимые для выполнения работ, совершить иные действия, необходимые для выполнения работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, принять и оплатить материалы и услуги Подрядчика за подбор и приобретение материалов, а также принять и оплатить иные услуги, оказанные Подрядчиком Заказчику.
- 1.2. Виды и объемы работ согласованы сторонами в Техническом задании и/или дизайн-проекте. Заказчик подтверждает, что при подписании договора ему ясны и понятны виды, содержание и объемы работ, которые он поручает выполнить Подрядчику по договору. Фактическое выполнение работ Подрядчиком, оплата работ и подписание Заказчиком актов выполненных работ будут свидетельствовать о том, что предмет договора согласован сторонами.

2. ЦЕНА РАБОТ

- 2.1. Цена работ определяется как сумма цены каждого вида работ, фактически выполненного Подрядчиком в рамках договора. Цена материалов не входит в цену работ.
- 2.2. Цена каждого вида работ, фактически выполненного Подрядчиком, определяется по формуле:

$N = (V \times P)$, где

N – цена вида работ

V – объем вида работ, который Подрядчик фактически выполнил

P – цена за единицу вида работ согласно Прайс-листа Подрядчика, который является Приложением № 2 к договору. Заказчик может так же ознакомиться с

Прайс-листом в Мобильном приложении. Подрядчик вправе внести изменения в Прайс-лист с предварительного согласия Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о внесении изменений или дополнений в Прайс-лист. Заказчик должен не позднее 3 дней с момента получения уведомления Подрядчика направить ему согласие с внесенными изменениями или отказ от внесенных изменений. Если Заказчик в течение 3 дней отказался от внесения изменений или не направил Подрядчику согласие с изменениями или отказ от внесенных в Прайс-лист изменений, Подрядчик вправе по своему усмотрению продолжить выполнение работ согласно первоначального Прайс-листа или отказаться от исполнения договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 400 000 рублей не позднее 3 дней с момента заключения договора.
- полная оплата этапа выполненных работ и авансовый платеж за следующий этап работ в течение 3 дней с момента подписания акта выполненных работ на этап работ.

3.2. Помимо оплаты работ Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства на закупку материалов. Денежные средства на закупку материалов не входят в цену договора и являются затратами и вознаграждением Подрядчика за выполнение поручения Заказчика по закупке материала. Срок перечисления авансового платежа на закупку материалов - 3 дня с момента заключения договора. По соглашению с Подрядчиком возможно поэтапное перечисление денежных средств, если это не повлияет на увеличение сроков выполнения работ. При нарушении условий поэтапной оплаты Заказчик обязан оплатить полную стоимость материалов не позднее 3 дней с момента получения требования Подрядчика.

3.3. Форма оплаты – наличный расчет в кассу Подрядчика или безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Оплата по договору может осуществляться за Заказчика третьими лицами. Заказчик обязан до момента оплаты предоставить Подрядчику оригинал письма за подписью третьего лица о его намерении произвести оплату за Заказчика с указанием номера и даты настоящего договора и просьбой зачесть денежные средства в счет оплаты по настоящему договору.

При оплате за Заказчика третье лицо в назначении платежа должно указать «оплата по договору от «___» _____ 2026 года за ФИО Заказчика». В противном случае Подрядчик вернёт плательщику денежные средства, а обязательства Заказчика по оплате будут считаться не исполненными.

3.5. К денежным суммам, которые Заказчик оплачивает Подрядчику, не применяются нормы о коммерческом кредите или уплате процентов за пользование денежными средствами Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь ст. ст. 317.1, 395, 822, 823 ГК РФ.

3.6. Если Заказчик нарушил срок оплаты любого платежа, Подрядчик вправе:

- взыскать с Заказчика за каждый день просрочки неустойку в размере 3% суммы, подлежащей оплате
- удержать результат работ, оборудование и материалы Заказчика в порядке ст. 359 ГК РФ

- удержать сумму неустойки из суммы очередного платежа Заказчика в одностороннем порядке.

3.7. Коммунальные услуги, потребленные Подрядчиком при выполнении работ, оплачиваются Заказчиком самостоятельно из собственных средств.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало работ – не позднее 5 дней с момента исполнения Заказчиком следующих обязательств:

- Заказчик оплатил первый авансовый платеж за работы и авансовый платеж на закупку материалов
- Заказчик передал Подрядчику надлежащим образом оборудованный объект по акту приема-передачи, в том числе ключи от входа, и обеспечил доступ на объект, в том числе оформил и передал пропуск управляющей компании при необходимости.
- Заказчик передал Подрядчику Техническое задание, дизайн-проект.

4.2. Общий срок выполнения работ - **180 рабочих дней**. В общий срок выполнения работ не входит время, отведенное Заказчику на приёмку работ, рассмотрение и подписание Заказчиком актов выполненных работ по каждому этапу работ.

4.3. Подрядчик в одностороннем порядке без дополнительного уведомления Заказчика и взыскания им штрафных санкций увеличивает общий срок выполнения работ:

4.3.1. на период просрочки Заказчиком встречных обязательств. Встречные обязательства – обязательства по оплате любых платежей за работы, материалы, иные услуги, передаче и надлежащему оборудованию объекта, обеспечению доступа на объект, передаче ключей, пропусков, Технического задания, дизайн-проекта, внесению изменений и согласованию новых условий Технического задания, дизайн-проекта, согласованию Заказчиком любой документации через Мобильное приложение, подписанию актов выполненных работ, ответам на запросы, уведомления, претензии Подрядчика, касающиеся исполнения договора, и иные обязательства, неисполнение которых со стороны Заказчика влечет невозможность исполнения своих обязательств Подрядчиком.

Если Подрядчик не может выполнять работы по причине невыполнения Заказчиком встречных обязательств, стороны считают это время простоем Подрядчика. Стоимость 1 дня простоя Подрядчика составляет 10 000 рублей. Заказчик должен оплатить простой в течение 3 дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

4.3.2. на период действия статуса договора «замороженный проект». Заказчик вправе приостановить работы по договору только в случае уведомления Подрядчика о намерении приостановить работы не позднее, чем за 5 дней до даты приостановления. В этом случае договор приостанавливает действие и получает статус «замороженный проект». Заказчик обязан предупредить Подрядчика о намерении продолжить выполнение работ не позднее, чем за 15 дней до их начала. Подрядчик вправе увеличить цену и сроки работ при необходимости их продолжения после отмены статуса «замороженный проект» с предварительного согласия Заказчика. Если Заказчик не согласен на изменение цены или срока выполнения работ, Подрядчик вправе по своему выбору продолжить исполнение договора на первоначальных условиях или отказаться от исполнения договора.

4.3.3. на период действия обстоятельств, которые не зависят от Подрядчика и делают невозможным надлежащее исполнение им своих обязательств по договору, а

именно: нарушение обязанностей со стороны контрагента Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения договора товаров, экономический кризис, введение экономических санкций, падение курса рубля по отношению к иностранным валютам, повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

- 4.3.4. на период нахождения на объекте третьих лиц, за действия которых несёт ответственность Заказчик.

Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте, вправе дополнительно к увеличению срока выполнения работ приостановить выполнение работ, уведомив об этом Заказчика, без применения к Подрядчику штрафных санкций за просрочку выполнения работ, а при длительности любого из обстоятельств более, чем 5 дней, расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке.

- 4.4. Подрядчик вправе выполнить и предъявить любой этап работ к приемке досрочно, а Заказчик обязан осуществить приемку этапа работ.

- 4.5. При нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 3% цены того вида (этапа) работ без учета наценки, срок выполнения которого был нарушен Подрядчиком, но не более цены того вида (этапа) работ без учета наценки, срок выполнения которого был нарушен Подрядчиком.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Взаимодействие сторон

- 5.1.1. Основным способом взаимодействия сторон по договору является приложение «101» для мобильных устройств (далее - Мобильное приложение). Требования к использованию Заказчиком Мобильного приложения согласованы сторонами в Правилах использования приложения «101» для мобильных устройств (далее - Правила), которое является Приложением № 1 к договору. Заказчик подтверждает, что был ознакомлен с условиями Правил до момента подписания договора, даёт полное и безоговорочное согласие на соблюдение Правил, применение всех функциональных возможностей Мобильного приложения и взаимодействие с Подрядчиком в Мобильном приложении.

- 5.1.2. Дополнительными видами взаимодействия сторон являются мессенджеры и электронная почта. Заказчик даёт полное и безоговорочное согласие на взаимодействие с Подрядчиком в мессенджерах и электронной почте. Переписка в мессенджерах и электронной почте считается юридически значимой. Электронные письма и документы, полученные Подрядчиком с адресов электронной почты и мессенджеров, принадлежащих Заказчику, признаются подписанием документов простой электронной подписью и равнозначны документам, которые подписаны Заказчиком собственноручно. К переписке в мессенджерах и электронной почте в полной мере применяются условия Правил о простой электронной подписи.

5.2. Техническая документация

- 5.2.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и/или дизайн-проектом. Заказчик обязан передать Подрядчику Техническое задание, заполненное по форме Подрядчика, и/или дизайн-проект не позднее 3

дней с момента заключения договора, но в любом случае до начала выполнения Подрядчиком работ. Техническое задание является Приложением № 3 к договору.

- 5.2.2. Стороны не вправе вносить изменения в планировочные, концептуальные и иные решения, согласованные в Техническом задании и дизайн-проекте.
- 5.2.3. Если Подрядчик приступил к выполнению работ Заказчик вправе внести изменения в Техническое задание или дизайн-проект только с согласия Подрядчика. О намерении внести изменения Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменном виде.
- 5.2.4. Если у Заказчика возникла необходимость внести изменения в Техническое задание или дизайн-проект или Подрядчик обнаружил ошибки в Техническом задании или дизайн-проекте, при этом внесение изменений или наличие ошибок ведет к увеличению цены или срока выполнения работ, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Заказчик должен не позднее 3 дней с момента получения уведомления Подрядчика направить ему согласие или отказ от изменения цены или срока выполнения работ. Если Заказчик в течение 3 дней отказался от изменения цены и сроков и не направил Подрядчику никакого сообщения, Подрядчик вправе по своему усмотрению продолжить выполнение работ согласно первоначальной цене и первоначальных сроков выполнения работ или отказаться от исполнения договора.

5.3. Характеристика объекта

- 5.3.1. Подрядчик выполняет работы в помещении Заказчика, расположенном по адресу: г. Москва, Часовая, д.32, кв. 194 (далее—объект).

Заказчик в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Подрядчика о том, что обладает всеми необходимыми правами и разрешениями в отношении объекта, в том числе правом владеть, распоряжаться и пользоваться, правом заключить настоящий договор и предоставить Подрядчику права, в объеме, предусмотренном договором. Риски отсутствия необходимых прав и разрешений лежат на Заказчике. Подрядчик полагается на указанные заверения.

Заказчик согласен с тем, что, если он предоставил Подрядчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения договора, Заказчик обязан уплатить по требованию Подрядчика штраф в размере 100 000 рублей и возместить ему убытки, причинённые недостоверностью таких сведений. Подрядчик также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. Последствия, предусмотренные настоящим пунктом, применяются независимо от того, было ли Заказчику известно о недостоверности таких заверений.

- 5.3.2. Передача объекта и ключей для входа осуществляется по акту приема-передачи в следующие сроки:

- при передаче объекта от Заказчика Подрядчику - за 3 дня до начала выполнения работ
- при передаче объекта от Подрядчика Заказчику - не позднее 10 дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ на последний этап работ.

С момента передачи объекта сторона, принявшая объект, несёт ответственность за его использование.

5.4. Обустройство объекта

- 5.4.1. Заказчик обязан обустроить объект и предоставить доступ к:

- точкам подключения электроэнергии к электрической сети напряжением не менее 220V, мощностью не менее 10 кВт.
- точкам подключения водоснабжения
- точкам подключения водоотведения
- центральному отоплению, поддерживающему в отопительный период среднесуточную устойчивую температуру не ниже плюс 18 градусов Цельсия
- инженерным и иным видам коммуникаций

Точки подключения и коммуникации должны находиться в работоспособном состоянии.

5.4.2. Если у Заказчика отсутствует техническая возможность обустроить объект в соответствии с указанными выше требованиями, он вправе поручить выполнение таких работ Подрядчику на условиях дополнительной оплаты.

5.4.3. Заказчик обязан:

- передать объект в состоянии, позволяющем беспрепятственно выполнять работы
- передать объект без оставленных на хранение денежных средств, драгоценностей, иных ценных вещей, за сохранность которых Подрядчик ответственности не несет
- обеспечить Подрядчику и привлекаемым им для выполнения работ и доставки материалов третьим лицам на весь период выполнения работ беспрепятственный подъезд на личном и рабочем автотранспорте, а при наличии пропускного режима – оформление и передачу пропусков в день подписания акта приема-передачи объекта.

5.5. Охрана объекта

5.5.1. Охрана объекта обеспечивается путем передачи ключей для входа на объект от Заказчика Подрядчику до начала выполнения работ. Подрядчик единолично владеет ключами для входа на объект с момента приёмки объекта от Заказчика и до момента передачи объекта Заказчику.

5.5.2. Подрядчик гарантирует сохранность объекта и соблюдение норм пожарной безопасности с момента его приемки от Заказчика и до момента передачи его Заказчику.

5.5.3. Заказчик обязан обеспечить отсутствие на объекте третьих лиц, за действие которых он несёт ответственность в течение всего срока выполнения работ, в том числе срока устранения недостатков.

5.5.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику возможность проверять ход выполнения работ на объекте в указанное Заказчиком время. Заказчик обязан предупредить Подрядчика о желании проверить ход выполнения работ за 1 день до планируемого посещения объекта.

5.5.5. Заказчик не вправе:

- в одностороннем порядке без присутствия Подрядчика находиться на объекте с момента его передачи Подрядчику и до момента приемки объекта от Подрядчика.
- использовать на объекте помещения, в которых Подрядчик выполнил полный комплекс работ, до момента завершения работ по всему объекту.

- 5.5.6. Подрядчик вправе хранить инструменты и оборудование, используемые для выполнения работ, на объекте Заказчика в течение всего срока выполнения работ.

5.6. Согласования

- 5.6.1. Заказчик несет полную ответственность за выполненные Подрядчиком работ, которые требуют официального согласования в специализированных учреждениях - в жилищной инспекции, департаменте архитектуры города, с собственниками соседних помещений, собственниками всего дома, такие как: перепланировка помещения, изменение фасадной части дома, установка окон, кондиционеров, рольставней, монтаж внешней спутниковой антенны и прочие согласования. Обязанность по получению согласований, прямые и косвенные затраты на согласования несет Заказчик.
- 5.6.2. Если Заказчик требует выполнить работы с нарушением обязательных строительных норм и правил, предусмотренных законодательством РФ, Подрядчик предварительно уведомляет Заказчика о возможных для него негативных последствиях. Если после получения уведомления Подрядчика Заказчик настаивает на выполнении работ с нарушением обязательных строительных норм и правил, предусмотренных законодательством РФ, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора.

5.7. Материалы

- 5.7.1. Обязанность по обеспечению материалами лежит на Заказчике. Цена материалов и их доставки до объекта не входят в цену договора.
- 5.7.2. Заказчик поручает Подрядчику от его имени, за его счет и в его интересах осуществлять закупку материалов, по наименованиям и в объеме, необходимом для выполнения работ по договору, и их доставку до объекта. В этой части отношения Подрядчика и Заказчика по договору регулируются положениями ст. ст. 1005-1010 ГК РФ об агентском договоре. Оформление отдельного агентского договора на закупку и доставку материалов не требуется.
- 5.7.3. Полный перечень материалов, необходимых для выполнения работ по договору, согласовывается сторонами в Мобильном приложении. Заказчик подтверждает, что при подписании договора ему понятно какие виды материалов и какое количество материалов, необходимо для выполнения работ.
- 5.7.4. Подрядчик производит закупку материалов в сроки, позволяющие Подрядчику беспрепятственно выполнять работы, при условии надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по перечислению денежных средств на их закупку.
- 5.7.5. Ответственность за качество материалов несет производитель.
- 5.7.6. Факт приобретения и доставки материалов до объекта подтверждается первичными отчетными бухгалтерскими документами.
- 5.7.7. Подрядчик передает Заказчику материалы по акту приема-передачи. Заказчик обязан подписать и направить Подрядчику акт приема-передачи или мотивированный отказ от подписания акта не позднее 3 дней с момента его получения. Если в указанный срок от Заказчика не поступил подписанный акт приема-передачи или мотивированный отказ от его подписания, материалы считаются принятыми.
- 5.7.8. Заказчик передает Подрядчику материалы для выполнения работ на давальческой основе по акту приема-передачи. Подрядчик вправе мотивированно отказаться от подписания акта если качество или объем материала не соответствует условиям договора, обязательным нормам и правилам. Подписание Заказчиком акта приема-передачи материалов свидетельствует о понимании Заказчика, на выполнение каких работ и в каком количестве закуплены материалы, а также

полном и безоговорочном согласии на их закупку. В последствии Заказчик не имеет право предъявлять Подрядчику претензии относительно вида, объема и стоимости материалов.

- 5.7.9. Совместно со сдачей последнего этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о фактическом расходе материалов и, в случае наличия неизрасходованного материала, передает его Заказчику по акту приема-передачи.
- 5.7.10. Размер агентского вознаграждения Подрядчика за закупку и доставку материалов до объекта составляет 12% от стоимости материалов и их транспортировки.
- 5.7.11. Факт оказания агентских услуг подтверждается отчетом Подрядчика. Подрядчик не оформляет отчет в виде отдельного документа, а включает все необходимые для отчета данные в акт приема-передачи материалов от Подрядчика Заказчику. Подрядчик сдает Заказчику агентские услуги вместе с передачей Заказчику закупленных материалов.

5.8. Аренда

- 5.8.1. В целях повышения качества и сокращения сроков выполнения работ Подрядчик вправе по предварительному согласованию и за счёт Заказчика взять в аренду у третьих лиц оборудование и инструменты.
- 5.8.2. Перечень оборудования и инструментов, срок и размер арендной платы согласовываются сторонами дополнительно. Согласование Заказчиком указанных в настоящем пункте данных свидетельствует о полном и безоговорочном согласии Заказчика на оплату стоимости арендованного оборудования и инструментов и увеличении цены работ на стоимость арендной платы. Согласовав перечень, срок и размер арендной платы оборудования и инструментов, Заказчик считается уведомленным о превышении цены договора и согласовавшим такое превышение по смыслу ст.709 ГК РФ. Оформление иных документов на превышение цены работ не требуется.
- 5.8.3. Заказчик оплачивает Подрядчику арендную плату за весь период пользования Подрядчиком оборудования и инструментов в порядке авансового платежа в размере 100 % не позднее 3 дней с момента согласования Заказчиком перечня, срока использования и размера арендной платы оборудования и инструментов.
- 5.8.4. Подрядчик включает размер арендной платы за пользование оборудованием и инструментами в цену работ при оформлении акта выполненных работ.

5.9. Представители

- 5.9.1. Заказчик полностью осознаёт, что лицом, имеющим право давать указания Подрядчику по вопросу исполнения договора является только Заказчик, персональные данные которого указаны в реквизитах договора. Пожелания, указания, замечания, предложения в отношении порядка выполнения работ Подрядчику озвучивает исключительно Заказчик.
- 5.9.2. Члены семьи или иные лица, выступающие на стороне Заказчика и заинтересованные в конечном результате работ, стороной договора не являются. Такие лица не вправе осуществлять общение с Подрядчиком и давать ему распоряжения относительно порядка выполнения работ.
- 5.9.3. Если от имени Заказчика действуют третьи лица (представители), в том числе подписывают документы или совершают иные юридически значимые действия, их полномочия должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью. Заказчик обязан передать Подрядчику оригинал доверенности, подтверждающей полномочия представителя до начала исполнения им полномочий от имени Заказчика. Паспорт представителя для обозрения предоставляется по первому требованию Подрядчика.

- 5.9.4. Представитель Заказчика обязан официально уведомить Подрядчика об адресе своей электронной почты и номере телефона одновременно с предоставлением Подрядчику оригинала доверенности.
- 5.9.5. Переписка между Подрядчиком и представителем Заказчика в мессенджерах и электронной почте считается юридически значимой. Электронные письма и документы, полученные Подрядчиком с адресов электронной почты и мессенджеров, принадлежащих представителю Заказчика, признаются подписанием документов простой электронной подписью и равнозначны документам, которые подписаны представителем Заказчика собственноручно. К переписке в мессенджерах и электронной почте в полной мере применяются условия Правил о простой электронной подписи.
- 5.9.6. Обязанность по ознакомлению представителя Заказчика с условиями договора и Правилами лежит на Заказчике.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

- 6.1. Сдача-приемка работ осуществляется по этапам. Под этапом работ стороны понимают виды и объемы работ, выполненные Подрядчиком за определенный период времени (дни, недели, месяц и тд). Подрядчик вправе самостоятельно определять и менять период времени, за который он будет сдавать работы.
- 6.2. По окончании выполнения этапа работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление о готовности к сдаче этапа работ и акт выполненных работ.
- 6.3. Заказчик обязан осуществить приемку этапа работ не позднее 3 дней с момента получения уведомления Подрядчика. По итогам приемки Заказчик направляет в адрес Подрядчика подписанный Заказчиком акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки этапа работ.

Мотивированный отказ от приемки этапа работ – письменное уведомление Заказчика об отказе от приемки работ, в котором Заказчик указывает в каких работах были выявлены недостатки, перечень выявленных недостатков, перечень пунктов договора, Технического задания, дизайн-проекта или обязательных строительных норм и правил, которые были нарушены Подрядчиком. Отказ от приемки работ, который не содержит таких данных, мотивированным не является.

- 6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки этапа работ только в том случае, если в выполненных работах имеются неустраняемые недостатки. Если недостатки являются незначительными или устранимыми Заказчик не вправе отказаться от приемки и оплаты работ.
- 6.5. Если в течение 3 дней, отведенных на приемку этапа работ, в адрес Подрядчика не поступит подписанный Заказчиком акт выполненных работ или мотивированный отказ, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.
- 6.6. Если Заказчик подписал акт выполненных работ без замечаний или Подрядчик принял работы в одностороннем порядке в связи с немотивированным отказом или уклонением Заказчиком от приёмки выполненных работ, Заказчик не вправе предъявлять Подрядчику претензии по качеству и объему выполненных работ, в том числе скрытых работ, по объему и качеству использованных материалов, а Подрядчик вправе перейти к выполнению работ следующего этапа.
- 6.7. Если в процессе приемки работ Заказчик выявил недостатки, он может по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездно устранить недостатки

- соразмерно уменьшить установленную за работу цену
- возместить затраты Заказчика на устранение недостатков, если Подрядчик не устранил недостатки в сроки, установленные договором.

- 6.8. Подрядчик должен устранить недостатки в работах в течение 30 дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не был дополнительно согласован сторонами. После устранения недостатков Подрядчик повторно предъявляет работы к приёмке с соблюдением процедуры сдачи-приёмки работ, установленной настоящим разделом. Заказчик обязан предоставить беспрепятственный доступ Подрядчику на объект для устранения недостатков не позднее 1 дня с момента получения уведомления Подрядчика о готовности устранить недостатки.
- 6.9. Заказчик, устранивший недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц, без получения письменного разрешения Подрядчика, в том числе в гарантийный период, лишается права на возмещение своих расходов и убытков, связанных с устранением недостатков.
- 6.10. При возникновении между сторонами спора по поводу качества или объема выполненных работ, в том числе в гарантийный период, по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, по требованию которой назначена экспертиза, а при обоюдном согласии на проведение экспертизы – расходы на экспертизу стороны несут поровну. Для проведения экспертизы Заказчик обязан предоставить доступ Подрядчику и эксперту на объект для проведения экспертизы в течение 3 дней с момента получения уведомления Подрядчика. Если по результатам проведенной экспертизы будет установлено, что работы выполнены качественно и в нужном объеме, Заказчик обязан возместить расходы Подрядчика, которые он понёс на проведение экспертизы, в течение 3 дней с момента выставления счета на оплату. Внесудебная экспертиза, проведенная Заказчиком в одностороннем порядке без уведомления Подрядчика не позднее, чем за 5 дней, не имеет юридической силы и не может использоваться в дальнейшем Заказчиком в качестве надлежащего доказательства. Подрядчик вправе провести повторную экспертизу в течение 60 дней с момента получения результатов экспертизы, проведенной Заказчиком. Для проведения повторной экспертизы Заказчик обязан предоставить доступ Подрядчику и эксперту на объект для проведения экспертизы в течение 3 дней с момента получения уведомления Подрядчика.
- 6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата этапа работ переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания акта выполненных работ на этап работ.

7. ГАРАНТИИ

- 7.1. На результат работ Подрядчик устанавливает гарантийный срок и срок службы продолжительностью 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ на последний этап работ. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие результата работ условиям договора, требованиям Технического задания, дизайн-проекта, иных обязательных строительных норм и правил о качестве в течение всего гарантийного срока.
- 7.2. Гарантия не распространяется на:
- недостатки, которые могли быть обнаружены Заказчиком при приемке работ (явные недостатки)
 - недостатки, возникшие в следствие нормального износа объекта или его частей

- расходные и быстроизнашивающиеся материалы со сроком службы меньшим, чем срок гарантии
- материалы, используемые при выполнении работ. Гарантийные обязательства устанавливаются в соответствии с гарантийными обязательствами производителя
- окна, двери, инженерное и иное оборудование, предметы мебели и интерьера. Гарантийные обязательства устанавливаются в соответствии с гарантийными обязательствами производителя
- повреждение объекта Заказчиком и третьими лицами
- нарушение правил эксплуатации объекта Заказчиком и третьими лицами
- некачественного выполнения работ третьими лицами
- изменение конструкции или технико-эксплуатационных параметров объекта Заказчиком и третьими лицами
- дефекты, возникшие в результате усадки здания (трещины в местах сопряжения разных конструктивных элементов здания).

7.3. Если в гарантийный срок Заказчик выявил недостатки в работах, он обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 3 дней. Уведомление должно содержать обязательную информацию: о видах работ, в которых были выявлены недостатки, о перечне выявленных недостатков, фотографии выявленных недостатков, а также перечень пунктов договора, Технического задания, дизайн-проекта, обязательных строительных норм и правил, которые были нарушены Подрядчиком.

7.4. Подрядчик, получивший уведомление Заказчика, вправе по своему выбору:

- направить своего представителя на объект для осмотра выявленных недостатков и составления двустороннего акта, уведомив Заказчика о дате прибытия представителя.
- направить в письменном виде возражения относительно выявленных недостатков
- не рассматривать уведомление, если оно не содержит обязательную информацию или направлено с нарушением срока, который установлен Заказчику для уведомления Подрядчика о выявленных в гарантийный срок недостатках
- уведомить о готовности устранить недостатки своими силами.

7.5. Подрядчик должен устранить недостатки в работах в течение 30 дней с момента получения уведомления Заказчика если иной срок не был дополнительно согласован сторонами. Заказчик обязан предоставить беспрепятственный доступ Подрядчику на объект для устранения недостатков не позднее 1 дня с момента получения уведомления Подрядчика о готовности устранить недостатки.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СПОРЫ

8.1. При нарушении начального или конечного срока выполнения работ более, чем на 30 дней, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор, предупредив об этом Подрядчика за 5 дней до расторжения.

8.2. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор, уведомив об этом Заказчика за 3 дня до расторжения, в следующих случаях:

8.2.1. Заказчик незапланированно приостановил выполнение работ на объекте свыше 5 дней

- 8.2.2. Заказчик внёс изменения в Техническое задание или дизайн-проект, не соответствующие обязательным требованиям строительных норм и правил или законодательству РФ, которые могут привести к гибели объекта или причинить имущественный вред третьим лицам
- 8.2.3. Заказчик требует нарушить обязательные при выполнении работ строительные нормы и правила или законодательство РФ
- 8.2.4. Заказчик нарушил обязательства по оплате любого платежа более, чем на 5 дней
- 8.2.5. Заказчик немотивированно уклоняется от приемки работ или материалов, в том числе немотивированно уклоняется от подписания актов выполненных работ и актов приема-передачи материалов более 2 раз
- 8.2.6. Действия статуса договора «замороженный проект» более, чем 45 дней
- 8.2.7. Действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 дней.

К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят пожар, сель, землетрясение, эпидемию, наводнение, стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства, социальные возмущения, войны и любые военные действия как на территории РФ, так и на территории другого государства, проводимые силами РФ, любые иные обстоятельства, на которые сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору.

- 8.3. Заказчик обязан принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком до момента расторжения договора, в течение 3 дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика или Подрядчиком Заказчика о расторжении договора. Если Заказчик уклоняется от приемки или оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки неустойку в размере 1% цены непринятых и неоплаченных работ.

Указанная неустойка взыскивает сверх неустойки, установленной договором за просрочку оплаты работ.

- 8.4. При расторжении договора по любым основаниям Подрядчик возвращает Заказчику неотработанный аванс.
- 8.5. Заказчик не вправе в порядке ст. 359 ГК РФ удерживать материалы, оборудование, транспортные средства, принадлежащие Подрядчику, в случае:
- расторжения договора любой из сторон по любым основаниям
 - исполнения своих обязательств с просрочкой, в том числе при нарушении сроков выполнения работ
 - любых спорных ситуаций между сторонами.
- 8.6. Претензионный порядок рассмотрения споров не является обязательным. Возникшие между сторонами споры передаются на рассмотрение суда по выбору Заказчика – если Истцом по делу является Заказчик, по месту регистрации Заказчика – если Истцом по делу является Подрядчик.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Заказчик дает Подрядчику согласие проводить фото и видео съемку процесса выполнения работ и объекта, использовать эти фотографии и видео в рекламных целях по своему усмотрению в любых медиа ресурсах без указания персональных данных

Заказчика. Подрядчик вправе с согласия Заказчика показывать результат работ и процесс выполнения работ потенциальным заказчикам.

- 9.2. Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по договору, являются собственностью Подрядчика и не могут быть переданы третьим лицам.
- 9.3. Заказчик подтверждает достоверность всех переданных Подрядчику персональных данных: паспортных данных, данных карты, с которой Заказчик будет осуществлять платежи, номера телефона, адреса электронной почты, указанных в реквизитах.
- 9.4. Заказчик подтверждает, что указанные им в договоре персональные данные принадлежат Заказчику и доступ к этим данным третьим лицам ограничен.
- 9.5. Подрядчик подтверждает конфиденциальность персональных данных Заказчика, полученных в рамках исполнения договора.
- 9.6. Договор действует с момент подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ИП Колесник Максим Викторович
117216 город Москва, улица Грина, дом 18,
комната 116
ИНН 772605496409
ОГРНИП 321774600778250
р/сч 40802 810 3 38000237031
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
кор/сч 30101810400000000225

Тел: +79778766106
Эл. почта:
m.kolesnik96@yandex.ru
zonakomforta.remont@yandex.ru

Подпись



ЗАКАЗЧИК

Щемелёв Евгений Эдуардович
Адрес регистрации: Коммунарка, ул. Алек-
сандры Монаховой 94к2, кв.44
Дата рождения: 13.03.1983
Паспорт: № ВМ2826563
Идентификационный № 3130383Е011РВ9
Когда выдан: 08.08.2022 г.
Кем выдан: Миорский РОВД Витебской
области

Тел: +79636677775
Эл. почта: pro2kuror@mail.ru

Подпись

